

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1309

5 de junio de 2026

Presentado por señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 30-B a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, a los fines de crear la clasificación de deudor alimentario reincidente; establecer criterios para su determinación; disponer consecuencias administrativas adicionales relacionadas con contratación gubernamental, incentivos públicos y beneficios económicos discrecionales; establecer salvaguardas de notificación, oportunidad de corrección, revisión y debido proceso; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de alimentos de los menores está revestido del más alto interés público. No se trata de una obligación ordinaria ni de una deuda privada común, sino de un deber jurídico, moral y social dirigido a garantizar el sustento, la vivienda, la vestimenta, la asistencia médica, la educación, la recreación y el desarrollo integral de los hijos e hijas menores de edad. La pensión alimentaria representa, en términos concretos, el mecanismo mediante el cual el ordenamiento jurídico asegura que ambos progenitores o las personas legalmente responsables contribuyan a satisfacer las necesidades esenciales de los menores conforme a sus recursos y capacidad económica.

La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, establece una política pública clara dirigida a fortalecer los sistemas de determinación, recaudación y distribución de pensiones alimentarias. Mediante dicha Ley, la Administración para el Sustento de Menores, en adelante ASUME, funge como la agencia especializada responsable de hacer efectivas las obligaciones alimentarias y de utilizar los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para procurar el cumplimiento de las órdenes de pensión alimentaria.

El ordenamiento vigente reconoce diversos mecanismos de cobro y aseguramiento del pago, incluyendo retención de ingresos, planes de pago, procedimientos de desacato, suspensión de licencias, permisos, endosos, privilegios ocupacionales, contratación y empleo gubernamental, así como otros remedios administrativos y judiciales. Sin embargo, la experiencia práctica demuestra que existen casos en los cuales las personas obligadas a pagar pensión alimentaria acumulan deudas durante periodos prolongados, incumplen reiteradamente planes de pago, desatienden órdenes administrativas o judiciales y solo reaccionan de forma parcial o temporera cuando se activa algún mecanismo coercitivo.

Esa realidad exige una respuesta legislativa más precisa para atender el incumplimiento crónico. No todo atraso responde a la misma conducta ni debe producir las mismas consecuencias. Existen casos en los cuales el incumplimiento puede estar relacionado con desempleo involuntario, enfermedad, incapacidad, reducción real de ingresos u otras circunstancias verificables que ameritan revisión, ajuste o plan de pago. Sin embargo, también existen casos de incumplimiento reiterado, injustificado y prolongado, en los que la persona alimentante evade de forma sistemática su responsabilidad, incumple acuerdos de pago, ignora requerimientos oficiales o utiliza su capacidad económica para atender otros intereses mientras mantiene una deuda sustancial con sus hijos e hijas menores de edad.

Esta Ley atiende esa segunda categoría mediante la creación de la clasificación de deudor alimentario reincidente. Dicha clasificación no se impone automáticamente por

la mera existencia de una deuda. Para ser clasificada bajo esta categoría, la persona deberá mantener una deuda sustancial o prolongada y, además, haber incurrido en un patrón de incumplimiento reiterado e injustificado de órdenes, planes de pago, citaciones, requerimientos o determinaciones emitidas por ASUME, el Juez Administrativo o el Tribunal. De esta manera, la medida distingue entre el alimentante que enfrenta una situación económica legítima y el deudor que, teniendo alternativas de cumplimiento o de comparecencia, incurre en un patrón de incumplimiento crónico.

La medida persigue tres objetivos principales. Primero, fortalecer la protección de los menores frente a patrones reiterados de morosidad alimentaria. Segundo, incentivar el cumplimiento voluntario mediante consecuencias proporcionales vinculadas a trámites gubernamentales, contratación pública e incentivos económicos discrecionales. Tercero, preservar las garantías de debido proceso mediante notificación, oportunidad de objeción, revisión, exclusiones razonables y mecanismos para remover la clasificación una vez se satisfaga la deuda o se cumpla sustancialmente con un plan de pago.

La clasificación de deudor alimentario reincidente no sustituye los remedios existentes ni limita las facultades actuales de ASUME. Por el contrario, los complementa. La medida permite que, en casos de incumplimiento crónico, ASUME emita una certificación especial que deberá ser considerada en trámites de contratación gubernamental, otorgación de incentivos públicos, subvenciones, beneficios económicos discrecionales, programas de desarrollo económico y otros trámites determinados por reglamento. No obstante, la medida excluye de sus efectos aquellas ayudas o beneficios dirigidos directamente al menor, a la subsistencia básica del núcleo familiar, a servicios de salud, vivienda esencial, alimentos, educación, protección contra violencia, asistencia por desastre o cualquier otro beneficio cuya denegación pueda perjudicar al propio menor alimentista o a dependientes inocentes.

Con esta legislación, la Asamblea Legislativa reafirma que el incumplimiento crónico de pensiones alimentarias no puede ser tratado como una simple irregularidad administrativa. Cuando una persona mantiene una deuda alimentaria prolongada y desatiende reiteradamente los mecanismos de cumplimiento, el Gobierno de Puerto Rico

tiene un interés apremiante en adoptar medidas proporcionales para proteger a los menores, incentivar el pago y evitar que quien incumple persistentemente con sus hijos pueda acceder sin consecuencia alguna a determinados privilegios, contratos, incentivos o beneficios económicos discrecionales otorgados con fondos públicos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 30-B a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 30-B.- Deudor alimentario reincidente; certificación especial; consecuencias administrativas adicionales.

(1) Para efectos de este Artículo, podrá ser clasificada como deudor alimentario reincidente toda persona alimentante que, teniendo una orden administrativa o judicial final y exigible de pensión alimentaria, incurra en un patrón de incumplimiento crónico, reiterado e injustificado de su obligación alimentaria.

(2) La clasificación de deudor alimentario reincidente podrá proceder únicamente cuando concurra, al menos, una de las circunstancias establecidas en el apartado (a) de este inciso y, además, una de las circunstancias establecidas en el apartado (b) de este inciso:

(a) Deuda sustancial o prolongada:

(i) que la persona alimentante adeude una cantidad equivalente a seis (6) meses o más de la pensión alimentaria corriente vigente; o

(ii) que la persona alimentante adeude una cantidad igual o mayor de cinco mil dólares (\$5,000.00) por concepto de pensión alimentaria vencida, líquida y exigible.

1 (b) *Patrón de incumplimiento reiterado e injustificado:*

2 (i) *que la persona alimentante haya incumplido, sin justa causa, dos (2) o más planes de*
3 *pago aprobados por la Administración, el Administrador, el Juez Administrativo o el Tribunal en*
4 *un periodo de veinticuatro (24) meses;*

5 (ii) *que la persona alimentante haya sido objeto de dos (2) o más gestiones formales de cobro,*
6 *suspensión, desacato, retención, embargo, referido o ejecución por incumplimiento de pensión*
7 *alimentaria en un periodo de veinticuatro (24) meses, sin que haya corregido el incumplimiento o*
8 *suscrito y cumplido sustancialmente un plan de pago;*

9 (iii) *que la persona alimentante haya incumplido reiteradamente órdenes, citaciones,*
10 *requerimientos, resoluciones o determinaciones emitidas por la Administración, el Administrador,*
11 *el Juez Administrativo o el Tribunal para hacer efectiva la obligación alimentaria; o*

12 (iv) *que la persona alimentante haya incurrido en conducta dirigida a evadir, ocultar,*
13 *retrasar u obstaculizar el cumplimiento de su obligación alimentaria, incluyendo ocultamiento de*
14 *ingresos, negativa injustificada a proveer información financiera, incumplimiento reiterado con*
15 *requerimientos de documentos o evasión de notificaciones válidas.*

16 (3) *La clasificación de deudor alimentario reincidente no procederá de forma automática.*
17 *Antes de emitir dicha clasificación, la Administración notificará por escrito a la persona*
18 *alimentante su intención de clasificarla como deudor alimentario reincidente.*

19 *La notificación deberá incluir, como mínimo:*

20 (a) *la cantidad reclamada por concepto de deuda alimentaria;*

21 (b) *el periodo cubierto por la deuda;*

22 (c) *la orden administrativa o judicial que sirve de base a la obligación;*

(d) los hechos, incumplimientos o gestiones que fundamentan la clasificación;

(e) las consecuencias administrativas que podrían derivarse de la clasificación;

(f) el derecho de la persona alimentante a objetar la clasificación;

(g) el término disponible para objetar, pagar, corregir error de hecho, solicitar revisión, establecer un plan de pago o demostrar justa causa; y

(h) cualquier otra información que la Administración determine necesaria mediante reglamento.

(4) La persona alimentante tendrá un término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación, para presentar objeción escrita, evidencia de pago, evidencia de error de hecho, solicitud de plan de pago, solicitud de revisión o prueba de justa causa. Para propósitos de este Artículo, se considerarán defensas admisibles:

(a) que no existe la deuda reclamada;

(b) que la cantidad reclamada es incorrecta;

(c) que la persona notificada no es la persona alimentante obligada;

(d) que la deuda fue satisfecha total o parcialmente;

(e) que existe un plan de pago vigente y la persona alimentante está cumpliendo sustancialmente con sus términos;

(f) que existe una orden administrativa o judicial posterior que modifica, suspende o afecta la obligación reclamada;

(g) que la persona alimentante no incurrió en el patrón de incumplimiento reiterado que se le imputa; o

(h) que existe justa causa debidamente documentada para el incumplimiento, incluyendo desempleo involuntario, incapacidad, enfermedad grave, reducción sustancial de ingresos, desastre, emergencia u otra circunstancia extraordinaria que la Administración determine suficiente conforme a reglamento.

(5) Si la persona alimentante satisface la deuda, corrige el incumplimiento, demuestra error de hecho, acredita justa causa o suscribe y comienza a cumplir un plan de pago aprobado por la Administración dentro del término dispuesto en este Artículo, la Administración no emitirá la clasificación de deudor alimentario reincidente. La suscripción de un plan de pago no impedirá la clasificación si la persona alimentante incumple posteriormente dicho plan sin justa causa.

(6) Si transcurrido el término dispuesto la persona alimentante no comparece, no objeta, no satisface la deuda, no corrige el incumplimiento, no demuestra justa causa o no suscribe un plan de pago aprobado, la Administración podrá emitir una determinación escrita clasificándola como deudor alimentario reincidente. Dicha determinación deberá contener determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y apercibimiento del derecho de revisión conforme a esta Ley y a las normas aplicables de procedimiento administrativo.

(7) Una vez final y firme la determinación, la Administración podrá emitir una certificación especial de deudor alimentario reincidente. Dicha certificación podrá ser requerida, considerada o verificada por agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios y entidades gubernamentales en los siguientes trámites:

(a) contratación gubernamental con personas naturales;

(b) contratación gubernamental con entidades jurídicas cuando la persona clasificada como deudor alimentario reincidente sea dueña, socia, accionista mayoritaria, miembro administrador, oficial principal o persona con control efectivo de la entidad;

(c) otorgación, renovación o desembolso de incentivos económicos públicos de naturaleza contributiva, empresarial, comercial, agrícola, turística, industrial, profesional o de desarrollo económico;

(d) subvenciones, ayudas económicas discrecionales, aportaciones, créditos, programas de incentivo, desembolsos o beneficios económicos otorgados con fondos públicos a personas naturales o entidades controladas por estas;

(e) certificaciones de elegibilidad para participar en programas gubernamentales de incentivos económicos; y

(f) cualquier otro trámite económico gubernamental que la Administración determine mediante reglamento, siempre que no sea incompatible con legislación estatal o federal aplicable.

(8) Ninguna agencia, instrumentalidad, corporación pública, municipio o entidad gubernamental podrá adjudicar, renovar, desembolsar o mantener un contrato, incentivo económico, subvención, ayuda económica discrecional o beneficio económico sujeto a este Artículo a favor de una persona clasificada como deudor alimentario reincidente, o de una entidad jurídica bajo su control efectivo, salvo que la persona:

(a) satisfaga la totalidad de la deuda certificada;

(b) suscriba y comience a cumplir un plan de pago aprobado por la Administración;

(c) demuestre que la certificación contiene un error de hecho;

(d) demuestre que la deuda está sujeta a revisión administrativa o judicial pendiente y que existe una orden que suspende los efectos de la certificación;

(e) acredite justa causa aceptada por la Administración; o

(f) obtenga una certificación de cumplimiento condicionada emitida por la Administración.

(9) La Administración podrá emitir una certificación de cumplimiento condicionada cuando la persona clasificada como deudor alimentario reincidente suscriba y comience a cumplir un plan de pago, efectúe un pago inicial razonable, autorice retención de ingresos, consienta a retención de pagos gubernamentales o adopte cualquier otro mecanismo que la Administración determine adecuado para asegurar el pago de la deuda alimentaria. La certificación de cumplimiento condicionada podrá ser revocada si la persona incumple el plan aprobado sin justa causa.

(10) En el caso de pagos gubernamentales por contratos, incentivos, subvenciones, aportaciones, créditos o beneficios económicos sujetos a este Artículo, la agencia o entidad pagadora deberá coordinar con la Administración, conforme a reglamento, la retención, descuento, compensación o transferencia de cantidades adeudadas por concepto de pensión alimentaria, hasta donde lo permita la ley aplicable y sin menoscabar derechos de terceros con mejor prelación legal.

(11) Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a beneficios, ayudas o servicios cuyo propósito principal sea proteger la subsistencia básica, salud, vivienda esencial, alimentación, educación, seguridad, protección contra violencia, asistencia por desastre, asistencia médica, asistencia nutricional, cuidado de menores o estabilidad mínima de dependientes. Tampoco podrán aplicarse de forma que se afecten derechos, beneficios o servicios destinados directamente al menor

1 *alimentista, a otros menores dependientes o a personas que no sean responsables del*
2 *incumplimiento alimentario.*

3 *(12) La clasificación de deudor alimentario reincidente tendrá una vigencia máxima de un*
4 *(1) año, salvo que la deuda subsista y la Administración renueve la clasificación mediante*
5 *notificación y oportunidad de objeción conforme a este Artículo. La clasificación deberá ser*
6 *removida cuando la persona satisfaga la deuda, cumpla sustancialmente con un plan de pago por*
7 *seis (6) meses consecutivos, demuestre error de hecho, acredite justa causa aceptada por la*
8 *Administración o medie orden administrativa o judicial que así lo disponga.*

9 *(13) La Administración establecerá, mediante reglamento, los procedimientos de*
10 *notificación, objeción, revisión, certificación, coordinación interagencial, retención de pagos,*
11 *emisión de certificaciones condicionadas, remoción de la clasificación y protección de información*
12 *confidencial. Toda divulgación de información bajo este Artículo se limitará a lo estrictamente*
13 *necesario para verificar cumplimiento, hacer efectiva la obligación alimentaria y proteger los*
14 *derechos del menor alimentista.*

15 *(14) Las medidas dispuestas en este Artículo serán adicionales a los demás remedios*
16 *administrativos, judiciales, civiles o penales reconocidos por esta Ley o por cualquier otra ley*
17 *aplicable. Nada de lo aquí dispuesto limitará la autoridad de la Administración, del Administrador,*
18 *del Juez Administrativo o del Tribunal para ordenar retención de ingresos, embargo, desacato,*
19 *suspensión de licencias, referidos, planes de pago, interceptación de reintegros, publicación o*
20 *cualquier otro mecanismo legal disponible para hacer efectiva una pensión alimentaria.*

21 *(15) Las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios y entidades*
22 *gubernamentales adoptarán, en coordinación con la Administración, los procedimientos internos*

1 *necesarios para implementar este Artículo, incluyendo mecanismos electrónicos de verificación de*
2 *certificaciones, dentro de un término no mayor de noventa (90) días contado a partir de la*
3 *aprobación de la reglamentación correspondiente."*

4 Sección 2.- Reglamentación.

5 La Administración para el Sustento de Menores adoptará o enmendará la
6 reglamentación necesaria para implementar esta Ley dentro de un término no mayor de
7 noventa (90) días contados a partir de su aprobación. Dicha reglamentación deberá
8 incluir, como mínimo, los criterios para la clasificación de deudor alimentario reincidente,
9 los formularios de notificación, los procedimientos de objeción, revisión y remoción, los
10 criterios para la certificación de cumplimiento condicionada, los mecanismos de
11 coordinación interagencial, las normas de confidencialidad y los procedimientos para la
12 retención, descuento, compensación o transferencia de pagos gubernamentales cuando
13 proceda.

14 Sección 3.- Separabilidad.

15 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
16 disposición, sección o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por
17 un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada a esos efectos no afectará, perjudicará ni
18 invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
19 párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección o parte que haya
20 sido anulada o declarada inconstitucional.

21 Sección 4.- Vigencia.

22 Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación